



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NUGEPNAC DA PRESIDÊNCIA



RECURSOS REPETITIVOS (Temas com incidência no TJSP)
DIREITO AMBIENTAL

Para mais detalhes acerca do andamento processual, consulte [hiperlink cadastrado](#)
no número do tema

23/03/2026

Tema	Código SAJ	Palavras Chave	Questão submetida a julgamento	Tese Firmada	Observação
1010	85691	Tema S1010 - Extensão - Faixa - Margens - Água	Extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos d'água naturais em trechos caracterizados como área urbana consolidada: se corresponde à área de preservação permanente prevista no art. 4º, I, da Lei n. 12.651/2012 (equivalente ao art. 2º, alínea 'a', da revogada Lei n. 4.771/1965), cuja largura varia de 30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros determinado no art. 4º, caput, III, da Lei n. 6.766/1979.	Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1159	85837	Tema S1159 - Multa - Administrativa - Ambiental - Advertência	Definir se, para a aplicação válida de multas administrativas ambientais, previstas na Lei n. 9.605/1998, há obrigatoriedade da imposição prévia da pena de advertência.	A validade das multas administrativas por infração ambiental, previstas na Lei n. 9.605/1998, independe da prévia aplicação da penalidade de advertência.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1204	85875	Tema S1204 - Ambiental - Reparação - Natureza - Cobrança	As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor.	As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras Chave	Questão submetida a julgamento	Tese Firmada	Observação
1321	85973	Tema S1321 - Prescrição - Deficiência - Mental - Intelectual - Lei 13.146/2015 (afetação)	Incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual, após a vigência da Lei 13.146/2015, que não mais inclui entre os absolutamente incapazes a pessoa que, por enfermidade ou deficiência, não tiver o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Suspender em primeira e segunda instâncias